



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)
Città d'Arte



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 465 DEL 17/12/2025	OGGETTO: Ministro della Transizione Ecologica (MITE) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2 Componente 1 Intervento 1.1: Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani CUP: J24H23000140001 – Determina di liquidazione –Certificato di pagamento n.1- ACCONTO.
Registro Generale N. 733 DEL 18/12/2025	

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **diciotto**, del mese di **dicembre** nel proprio Ufficio.

CUP: J24H23000140001

CIG: B732483B1B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- il Decreto Sindacale prot. n. 23 del 29.12.2023, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PREMESSO:

- Che con decreto n.396 del 28.09.21 il Ministro della Transizione Ecologica ha dato avvio alle procedure di finanziamento di interventi nel settore della gestione dei rifiuti urbani, stabilendo la complessiva somma di €1.5 miliardi;
- Che il sopra citato decreto ministeriale ha stabilito la ripartizione delle somme disponibili per le 3 Linee di Intervento e, per quanto qui di interesse, per interventi a valere sulla la linea di intervento A, miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sono state rese disponibili risorse economiche pari a € 600 milioni.
- Che con lo stesso decreto sono stati definiti i criteri di ammissibilità e valutazione delle proposte, nonché i soggetti destinatari, e fissato il termine di 15 giorni per la pubblicazione, da parte del ministero stesso, degli avvisi pubblici per la partecipazione ai relativi bandi;
- Che con decreto del Direttore del dipartimento Ambiente del MITE del 15.10.21, rettificato in data 24/11/2021 è stato emanato l'avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani".
- Che con deliberazione di G.M. n° 22 del 11.03.2022 si è approvato lo studio di fattibilità tecnica – economico;

- Che il progetto è stato ammesso a finanziamento con decreto del Capo Dipartimento dello sviluppo sostenibile MASE, n. 243 del 14 luglio 2023;
- Che in data 15.11.2023 è stato trasmesso al Ministero l'Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal MASE per il progetto "proposta per finanziamento nell'ambito del PNRR, misura 2, componente 1, investimento 1.1., finanziato dall'unione europea – Next generation EU. linea d'intervento a – "miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani", sottoscritto dal Sindaco, di cui al Decreto dipartimentale n. 243 del 14 luglio 2023, così come comunicato con avviso pubblico del 17.08.2023;
- Che con determinazione dirigenziale n. 463/2023 è stato affidato il servizio tecnico di progettazione, direzione dei lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori all'Ing. Del Buono Vito, con sede a Conza della Campania (AV), in Via Giotto, n. 5, P. IVA: 02642640649 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Avellino, con il n. 2193;
- Che con Delibera di Giunta comunale n° 68 del 08.10.2024 si è provveduto ad approvare il Progetto esecutivo presentato dall'ing. Del Buono Vito;
- Che con determinazione dirigenziale n. 175/2025 e' stato rimodulato ed approvato il Quadro Economico dell'intervento pari a complessivi € 497.980,00 di cui € 149.832,50 per lavori, € 248.085,45 per forniture ed € 100.062,05 per somme a disposizione della SA;
- Che con Determina Dirigenziale settoriale N. 157 DEL 07/05/2025 Registro Generale N. 249 DEL 07/05/2025 veniva avviata procedura a contrarre per i lavori di **"Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani CUP: J24H23000140001;**
- Che con Determina Dirigenziale settoriale N. 245 DEL 10/07/2025 Registro Generale N. 391 DEL 10/07/2025 veniva dato l'avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza e sotto riserva di legge a favore dell' operatore economico LIEMME COSTRUZIONI DI CANONICO ANDREANA P.IVA/C.F. 03078300641" con sede legale in Avella (AV) alla via Luigi Pirandello n.13, in possesso dei requisiti richiesti, per l'importo di € 144.630,00 oltre IVA come dagli esiti della procedura RdO-MEPA n. **5418530**, per i lavori di **"Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani CUP: J24H23000140001;**

Dato atto che per i lavori di cui sopra, è pervenuta la documentazione contabile relativa al I SAL dell'intervento in oggetto, a firma del Direttore dei Lavori, Ing. Buono Carlo, e sottoscritta senza alcuna riserva dalla ditta LIEMME COSTRUZIONI DI CANONICO ANDREANA e precisamente acquisita al prot. n. 11818 del 28.10.2025:

- Stato di Avanzamento n. 1 per lavori eseguiti;
- Registro di Contabilità n. 1;
- Libretto delle misure n. 1;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Certificato di pagamento n. 1, per un importo pari ad € 50.752,57 oltre iva;

Visto:

- il Certificato di Pagamento n. 1 a firma del RUP arch. Pasquale Maiella, per l'importo di € 50.752,57 oltre iva al 10% per lavori e somministrazioni;
- la fattura elettronica n. FPA 19/25 del 28/10/2025, acquisita al protocollo di questo Ente con n. 11818 del 28.10.2025 emessa dall'operatore economico LIEMME COSTRUZIONI DI CANONICO ANDREANA P.IVA/C.F. 03078300641" con sede legale in Avella (AV) alla via Luigi Pirandello n.13, per un importo di € 55.827,83, di cui € 50.752,57 per imponibile ed € 5.075,26 per IVA al 10%, relativamente al I Stato di Avanzamento dei Lavori;

Atteso che la predetta fattura risulta regolarmente acquisita e validata dal Responsabile unico del procedimento;

Dato atto che con provvisorio di cassa n. 1501, è stato emanato un primo acconto pari ad € 49.712,50 come da finanziamento concesso dal MASE per il progetto "proposta per finanziamento nell'ambito del PNRR, misura 2, componente 1, investimento 1.1., finanziato dall'unione europea – Next generation EU. linea d'intervento a – "miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani", sottoscritto dal Sindaco, di cui al Decreto dipartimentale n. 243 del 14 luglio 2023, così come comunicato con avviso pubblico del 17.08.2023;

Ritenuto:

- di procedere all'approvazione della documentazione tecnico contabile presentata relativa al I Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti;
- di procedere alla somma pari ad € 49.712,50 quale ACCONTO sulla liquidazione della fattura elettronica n. FPA 19/25 del 28/10/2025, acquisita al protocollo di questo Ente con n. 11818 del 28.10.2025 emessa dall'operatore economico LIEMME COSTRUZIONI DI CANONICO ANDREANA P.IVA/C.F. 03078300641;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il D.Lgs. n. 50/2016 per le parti ancora vigenti;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che l'operatore economico di cui sopra ha assolto gli obblighi di cui all'art. 3 c.1 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

Acquisita la certificazione di regolarità contributiva dalla quale risulta che l'operatore economico è in regola con gli adempimenti di competenza INPS_48339416;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del Settore Lavori Pubblici;

Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.L. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

DETERMINA

per quanto in premessa riportato e qui integralmente richiamato, di:

DI APPROVARE la documentazione contabile relativa al I SAL dell'intervento in oggetto, a firma del Direttore dei Lavori, Ing. Buono Carlo e sottoscritta senza alcuna riserva dalla ditta Ing. LIEMME COSTRUZIONI DI CANONICO ANDREANA e precisamente acquisita al prot. n. n. 11818 del 28.10.2025;

- Stato di Avanzamento n. 1 per lavori;
- Registro di Contabilità n. 1;
- Libretto delle misure n. 1;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Certificato di pagamento n. 1, per un importo pari ad € 50.752,57 oltre iva;

DI APPROVARE la fattura elettronica n. FPA 19/25 del 28/10/2025, acquisita al protocollo di questo Ente con n. 11818 del 28.10.2025 emessa dall'operatore economico LIEMME COSTRUZIONI DI CANONICO ANDREANA P.IVA/C.F. 03078300641" con sede legale in Avella (AV) alla via Luigi Pirandello n.13, per un importo di € 55.827,83, di cui € 50.752,57 per imponibile ed € 5.075,26 per IVA al 10%, relativamente al I Stato di Avanzamento dei Lavori;

DI LIQUIDARE all'operatore economico **LIEMME COSTRUZIONI DI CANONICO ANDREANA**, tramite bonifico bancario sul conto dedicato ai sensi dell'art. 3 L.136/2010, l'acconto pari ad € **49.712,50** relativamente alla fattura elettronica n. FPA 19/25 del 28/10/2025, acquisita al protocollo di questo Ente con n. 11818 del 28.10.2025, relativamente al I Stato di Avanzamento dei Lavori, quale somma accreditata come da provvisorio di cassa n. 1501;

DI DARE ATTO CHE:

- l'intervento trova la necessaria copertura come di seguito:

Esercizio finanziario di esigibilità: 2025

Capitolo: 3110.2

Descrizione: *SISTEMAZIONE ISOLA ECOLOGICA (REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI IN VIA CALCARE DI VISCIANO)* Codice: 2.02.01.04.002

- per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il Codice CIG : **B732483B1B**;

1. **DI ACCERTARE** la conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;

2. **DI DARE ATTO CHE:**

- il Responsabile unico del procedimento è l'Arch. Pasquale Maiella;
- di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D. Lgs. 33/14;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 18/12/2025

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 17/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Ministro della Transizione Ecologica (MITE) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2 Componente 1 Intervento 1.1: Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani CUP: J24H23000140001 – affidamento sotto riserva di legge come disposto dall'art. 17 commi 8 e 9 del D.lgs 36/2023

CIG: B732483B1B **CUP:****Descrizione Capitolo:** MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI**Vincolo Bilancio:****Vincolo Tesoreria:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.04.001	8.1	3110.2		2025	164
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
485	€ 159.093,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore**Denominazione:** LIEMME COSTRUZIONI DI CANONICO ANDREANA - **Progressivo Fornitore:** 5353**Codice Fiscale:** 03078300641 **P.Iva:** 03078300641**LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1290	49.712,50	2025

DESCRIZIONE CREDITORE

LIEMME COSTRUZIONI DI CANONICO ANDREANA

Avella (AV), 18/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 18/12/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 18/12/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1262, e vi rimarrà fino al 02/01/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 733 del 18/12/2025;

Oggetto: Ministro della Transizione Ecologica (MITE) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2 Componente 1 Intervento 1.1: Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani CUP: J24H23000140001 – Determina di liquidazione –Certificato di pagamento n.1- ACCONTO.

Avella (AV), 18/12/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella